



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

D'AURIA GIUSEPPE, Presidente

MATTEI FABIO, Relatore

GRASSO SALVATORE, Giudice

in data 12/01/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 299/2023 depositato il 28/03/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina

elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag. entrate - Riscossione - Latina

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJKM02120 IRPEF-ALTRO 2007

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag.entrare - Riscossione - Latina

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJGTJKM001291 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239000991923000 IRPEF-ALTRO 2007

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso

Resistente/Appellato: non è presente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto (n. 299/2023) Ricorrente_1 ha adito questa Corte di Giustizia per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.05720239000991923000, di importo complessivo di euro 9.516,67, notificata in data 13 marzo 2023, cui sono sottesi n. 2 avvisi di accertamento (n.TJKM02120 e n. n.TJGTJKM001291, limitatamente alle sanzioni e agli interessi in essi computati in detti avvisi di accertamento, chiedendo, in via principale, che sia dichiarata la prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie e degli interessi computati, con conseguente riduzione dell'importo dedotto negli avvisi di accertamento e nell'intimazione oggetto della presente impugnativa.

Avverso la intimazione, in epigrafe indicata, parte ricorrente ha dedotto le seguenti doglianze:

- PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE DI EURO 4.685,29 E DEGLI INTERESSI DI EURO 547,58 RICHIESTI NEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO N.TJKM02120 E N. TJGTJKM001291 ANCHE NELLA DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI DI LEGITTIMA NOTIFICA DEGLI STESSI ALLA DATA INDICATA NEL DETTAGLIO DEI DEBITI DELL'INTIMAZIONE IMPUGNATA – ART. 20 D.LGS. N. 472/1997.

Deduce, a tale riguardo, l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente a:

- sanzioni tributarie (€ 3.192,30) e interessi (€ 410,48) contenuti nell'avviso di accertamento n.TJKM02120, maturata in data 31 gennaio 2018, tenuto conto della notificazione dello stesso in data 31 gennaio 2013;

-sanzioni tributarie (€1.492,99) e interessi (€ 137,10) contenuti nell'avviso di accertamento n. TJGTJJKM001291, maturata in data 07 gennaio 2022 (considerando la sospensione dei termini dall'08/03/2020 al 31/08/2021), tenuto conto della notifica dello stesso in data 18 luglio 2015

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate – Riscossione che chiede il rigetto del ricorso, specificando l'inconsistenza della opposta eccezione di prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi ritenendo operante il termine di prescrizione decennale applicabile in ragione del termine di prescrizione del relativo tributo e precisando l'intervenuta notificazione degli avvisi accertamento sopra indicati rispettivamente in data 31.1.2013 e 18.7.2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, al fine del decidere, non può che ritenere fondata la domanda attorea in ragione di quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del decreto legislativo n. 472/1997 relativamente alle sanzioni e dall'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c.

In caso di notifica di atto impositivo contenente un pretesa esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. .

Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con compensazione, fra le parti in causa, delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.